

400 5322
400

Akt: Skab nr. 179-573
(udfyldes af dommerkontoret)
Akt: Skab nr.
(Udfyldes af dommerkontoret)

Matr. nr.: 5 go, Hjallese by, Dalum

Købers bopæl: 5000 Odense C

H. 5895 kr/bd

Gade og hus nr.:

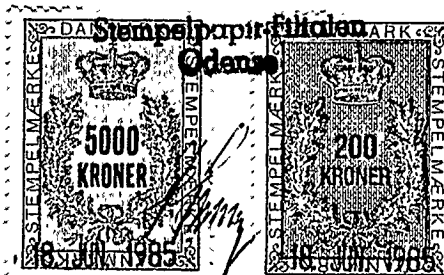
Anmelder: ADVOKATERNE

Havremarken 1 - 13
5260 Odense S

KNUD RASMUSSEN
LANDSRETSSAGFØRER
MØDERET FOR HØJESTERET

KJELD DANIELSEN
ADVOKAT

MAGELØS 12 . 5000 ODENSE C
TLF. (09) 11 18 08



7400

B E T I N G E T S K Ø D E

Undertegnede ODENSE KOMMUNE V/ ODENSE BYRÅD sælger, skøder og betinget af landbrugsministeriets udstykningsapprobation overdrager herved den kommunen tilhørende efter landinspektørens beregning 2.899 m² store byggegrund i udstykningsområdet ved Dalum Landbrugsskole, parcel 3 af matr.nr. 5 dq, Hjallese by, Dalum, til medundertegnede A/S COMFORT HUSET, Slotsgade 26 A, 5000 Odense C.

Den solgte grund er på en af sælgeren udarbejdet plan angivet med gul bræmme.

Handelen er i øvrigt indgået på følgende nærmere vilkår:

1.

Grunden overdrages således, som den er og forefindes, og som den er besigtiget af køberen og af denne antaget.

Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for grundens bundforhold.

2.

Grunden overdrages med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet og besiddet af kommunen, i hvilken henseende henvises til tingbogen i det omfang, hvori servitutter og lign. efter landinspektørattest vedrører den.

3.

Salget og bebyggelse af grunden sker efter bestemmelserne i den for området gældende lokalplan nr. 26 - 316, af hvilken køberen har modtaget et eksemplar.

Sælgeren har specielt henledt køberens opmærksomhed på:

- a. Lokalplanens afsnit 6 om, at der skal udarbejdes en bebyggelsesplan, som skal godkendes af Odense byråd v/ Odense Magistrat. 2. afdeling, og som efterfølgende ved køberens foranledning og for køberens regning skal tinglyses på grunden.
- b. Lokalplanens afsnit 9 om forudsætningerne for ibrugtagen.
- c. Lokalplanens afsnit 10 om en grundejerforening, om ret og pligt til medlemskab af denne, om forpligtelse for grundejerforeningen til at overtage fællesarealer, og om ret og pligt for hver enkelt boligenhed til, når grundejerforeningen er stiftet for området, at tegne medlemskab af og betale kontingent til grundejerforeningen.

4.

Alle grunden vedrørende skatter og afgifter af enhver art betaler køberen fra overtagelsesdagen at regne.

Indtil selvstændig skatteansættelse af grunden har fundet sted, betaler køberen forholdsmæssig andel i skatter, afgifter m.v. efter kommunens beregning og opkrævning.

Det bemærkes, at der ud over købesummen skal betales bidrag for tilslutning til de offentlige kloakledninger i henhold til den af landvæsenskommissionen godkendte, for Odense kommune gældende betalingsvedtægt for kloakledninger. Herudover skal der betales kloakafgift for rensning af spildevand og evt. pumpeafgift efter landvæsenskommissionens nærmere bestemmelse.

Med hensyn til mulighederne og vilkårene for forsyning med elektricitet, vand og fjernvarme må der, forinden projekt til bebyggelse

udarbejdes, rettes henvendelse til de kommunale værker.

Ud over købesummen skal der endvidere betales tilslutningsafgifter for fjernvarme, vand og el-forsyning samt vedtægtsbidrag for tilslutning til de offentlige afvandingsledninger. Det bemærkes i denne anledning, at der skal betales vedtægtsmæssigt bidrag pr. boligenhed.

Endvidere skal der ud over købesummen og samtidig med dennes betaling betales et bidrag på 17.334,00 kr. som køberens andel til erhvervelse af den fælles adgangsvej.

Den solgte grund vil kunne tilsluttes tv-antenneanlæg for køberens regning ved henvendelse til Fyns Kommunale Telefonselskab (FKT). Tilslutningen skal udføres af FKT.

Køberen er gjort bekendt med, at fjernvarmeledningen til området først bliver etableret omkring juli 1985.

5.

Adgangsvejen til grunden skal ske fra Landbrugsvej, og den på kommunens plan viste ca. 55 m lange vejstrækning skal således udlægges som en privat fællesvej og tjene som fælles adgangsvej for de tilstødende parceller.

Bygmester Poul Fischer, Udsigten 15, 5560 Årup har over for Odense kommune forpligtet sig til at anlægge vejen, og i denne forbindelse efter påkrav fra kommunen at stille tilfredsstillende bankgaranti for færdiggørelsen heraf.

Udgiften til vejanlægget fordeles forholdsvis mellem de tilstødende parceller. Der vil ikke kunne udstedes ibrugtagningstilladelse til byggeriet før, der mellem de 3 grundkøbere i området er opnået enighed om fordelingen af udgifterne hertil. Bekræftelsen herpå skal fremsendes til Odense Magistrat. 2. afdeling, Administrationsafdelingen.

6.

Der skal i byggeperioden etableres et effektivt hegn mod naboarealet samt mod de eksisterende veje og kommende friarealer og stier m.v..

Der må ikke uden tilladelse fra stadsgartnerens afdeling foregå nogen form for byggetransport, deponering af materialer og lignende på friarealerne og stierne.

7.

Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte grund findes skov eller fredskovpligtigt areal.

8.

Fra den i pkt. 5 anførte private fællesvej sælges grunden med adgang til Landbrugsvej, og køberen har ret til at benytte gadekloak og forsyningsledninger i Landbrugsvej efter de almindelige regler herom. Renholdelse af fortov og vej ud for grunden påhviler køberen i henhold til gældende bestemmelser herom.

9.

Ved overdragelsen pålægges der grunden følgende forpligtelser, som med påtaleret for Odense byråd vil være at tinglyse som servitutstiftende forud for al pantegæld, men med respekt af allerede tinglyste servitutter og andre byrder, idet dog bestemmelsen i pkt. a. om handelens annullering og kommunens tilbagekøbsret respekterer realkreditlån med statutmæssige og solidariske forpligtelser og sparekasselån uden kaution:

a.

Grunden sælges til brug for boligformål.

Opførelsen af den ved salget forudsatte bebyggelse skal påbegyndes på grunden senest 1 år fra overtagelsesdagen at regne og fremmes mest muligt. Såfremt bebyggelsen ikke påbegyndes og fremmes som fastsat, kan byrådet kræve handelen annulleret, og grunden overtages da af kommunen til samme pris, som køberen har betalt, men uden godtgørelse til køberen af renter, skatter eller omkostninger af nogen art. Udgifter ved tilbageskødning er kommunen uvedkommende.

Såfremt køberen måtte ønske at sælge grunden i ubebygget stand, har køberen pligt til at tilbyde grunden til kommunen for samme pris, som køberen har betalt, evt. med tillæg af de af denne afholdte omkostninger til landinspektør ved grundens udstykning. Kommunen er dog ikke forpligtet til at tilbagekøbe grunden, men kan give tilladelse til salg til anden side, idet byggepligten og tilbagekøbsretten i øvrigt fastholdes. Udgifter ved evt. tilbageskødning er kommunen uvedkommende.

b.

Grunden har hegnspligt i skel, der støder op til offentlige veje, fællesarealer og stier. Byrådet bestemmer beskaffenheden af hegnene mod gade og vej. I øvrigt er det hegnslovens almindelige regler,

der er gældende.

c.

På bygningernes facader, gavle og på hegnene eller grunden i øvrigt må ikke anbringes skæmmende reklamer, skilte, figurer, navne eller lignende. Spørgsmålet om, hvorvidt denne bestemmelse er overtrådt, afgøres inappellabelt af byrådet.

d.

Oldsager og andre genstande af historisk interesse, der findes på grunden, skal uden godtgørelse straks afleveres til museumsdirektørens kontor i Odense.

e.

Indtil bebyggelse finder sted, skal grunden renholdes på en måde, der ikke giver naboer og andre anledning til berettiget klage over ukrudt m.m.. Forsømmes dette, er byrådet berettiget til at foranstalte det fornødne udført på køberens bekostning.

Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

10.

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. maj 1985, fra hvilken dato grunden henligger for køberens regning og risiko i enhver henseende.

11.

Købesummen er, svarende til en grundpris á 155,00 kr. pr. m² og beregnet efter et areal på 2.899 m², fastsat til 449.345,00 kr., skriver fire hundrede firtini tusinde tre hundrede firtifem kroner, der berigtiges ved kontant betaling ved køberens underskrift af nærværende skøde.

Købesummen forrentes fra overtagelsesdagen at regne og til betalingsdagen med en rente, der ligger 1% over Nationalbankens discount pr. overtagelsesdagen, dog mindst 8% p.a.. Renten erlægges samtidig med købesummens betaling.

Skulle landinspektørens endelige opmåling afvige fra det af ham beregnede areal, vil købesummen blive reguleret i overensstemmelse med den endelige opmåling.

12.

Da den solgte grund ikke er selvstændigt vurderet til ejendomsværdi, erklærer parterne på tro og love, at grundens værdi i handel og vandel ikke overstiger den fastsatte købesum.

13.

I medfør af bekendtgørelse nr. 689 af 28/12 1984 af lov om sommerhuse og campering m.v. § 8 erklærer køberen, at grunden skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1, nemlig til boligformål (opførelse af helårsbeboelser).

14.

I henhold til § 36 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning med senere ændringer meddeler Odense kommune herved samtykke til tinglysning af nærværende skødes pkt. 9.

Tilvejebringelse af yderligere lokalplan er ikke påkrævet.

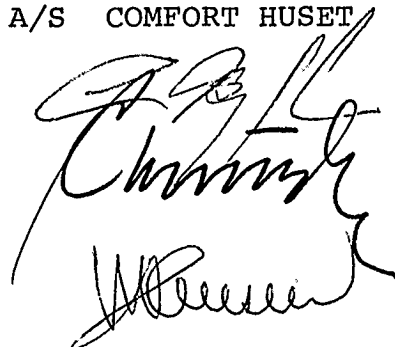
15.

Køberen betaler samtlige omkostninger ved grundens udstykning og ved udfærdigelse, stempeling og tinglysning af adkomstdokumentet samt ved handelens berigtigelse i øvrigt.

Odense, den 11. juni 1985

Som køber:

A/S COMFORT HUSET

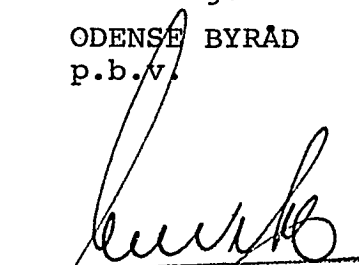


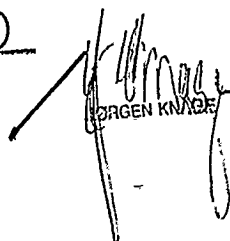
Odense, den 25 JUNI 1985

Som sælger:

ODENSE BYRÅD
p.b.v.


VERNER DALSKOV
BORGMESTER


EDVIND WITVED
RÅDMAND


JØRGEN KNUDSEN

===== E N D E L I G T S K Ø D E =====

Ifølge landbrugsministeriets skrivelse af 2/8 1985 er den solgte 2.899 m² store byggegrund, parcel 3 af matr.nr. 5 dg, Hjallese by, Dalum, blevet udstykket som matr.nr. 5 go, Hjallese by, Dalum, af areal 2.899 m².

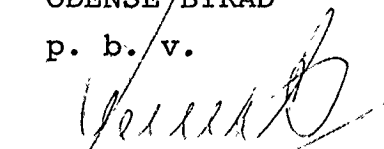
Herefter, og da køberen har berigtiget den stipulerede købesum, meddeler ODENSE KOMMUNE V/ ODENSE BYRÅD herved køberen A/S COMFORT HUSET, Slotsgade 26 A, 5000 Odense C, endeligt skøde på: Matr.nr. 5 go, Hjallese by, Dalum, af areal 2.899 m², beliggende Havremarken 1 - 13, 5260 Odense S.

Odense, den 20 AUG. 1985

Som sælger:

ODENSE BYRÅD
p. b. v.


VERNER DALSKOV
BORGMESTER


EDVIND WITVED
RÅDMAND


JØRGEN KNUDSEN

Skødets pkt. 9 begæres lyst servitutstiftende.

Odense, den 21. aug. 1985
For vedkommende


KNUD RASMUSSEN
LANDSRETSSAGFØRER
5000 ODENSE

Ifølge landbrugsministeriets approbation af 218 1985 udgør arealet af
matr. nr. 590 2899 m².

Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landejendom el-
ler nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som del af en
samlet ejendom.

ODENSE SKATTEVÆSEN

EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 219 1985

Kristen Larsen

Kristen Larsen

INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RETEN I ODENSE

05.09.85 19151 II

LYST. ^{1/} som endeligt skøde

400 5392

Akt: Skab nr. *179-593*
(udfyldes af dommerkontoret)
Akt: Skab nr.
(Udfyldes af dommerkontoret)

EKSTRAKTUDSKRIFT

Matr. nr.: 5 go, Hjallese by, Dalum

Købers bopæl: 5000 Odense C

H. 5895 kr/bd

Gade og hus nr.:

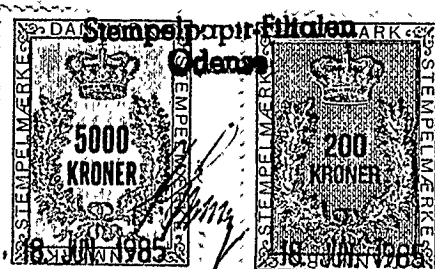
Anmelder: ADVOKATERNE

Havremarken 1 - 13
5260 Odense S

KNUD RASMUSSEN
LANDSRETSSAGFØRER
MØDERET FOR HØJESTERET

KJELD DANIELSEN
ADVOKAT

MAGELØS 12 . 5000 ODENSE C
TLF. (09) 11 18 08



7400

"B E T I N G E T S K Ø D E

=====

Undertegnede ODENSE KOMMUNE V/ ODENSE BYRÅD sælger, skøder og betinget af landbrugsministeriets udstykningsapprobation overdrager herved den kommunen tilhørende efter landinspektørens beregning 2.899 m² store byggegrund i udstykningsområdet ved Dalum Landbrugs-skole, parcel 3 af matr.nr. 5 dq, Hjallese by, Dalum, til medunder-tegnede A/S COMFORT HUSET, Slotsgade 26 A, 5000 Odense C.

Den solgte grund er på en af sælgeren udarbejdet plan angivet med gul bræmme.

Handelen er i øvrigt indgået på følgende nærmere vilkår:

1.

.....
.....

.....

.....

.....

.....

9.

Ved overdragelsen pålægges der grunden følgende forpligtelser, som med påtaleret for Odense byråd vil være at tinglyse som servitutstiftende forud for al pantegæld, men med respekt af allerede tinglyste servitutter og andre byrder, idet dog bestemmelsen i pkt. a. om handelens annullering og kommunens tilbagekøbsret respekterer realkreditlån med statutmæssige og solidariske forpligtelser og sparekasselån uden kaution:

a.

Grunden sælges til brug for boligformål.

Opførelsen af den ved salget forudsatte bebyggelse skal påbegyndes på grunden senest 1 år fra overtagelsesdagen at regne og fremmes mest muligt. Såfremt bebyggelsen ikke påbegyndes og fremmes som fastsat, kan byrådet kræve handelen annulleret, og grunden overtages da af kommunen til samme pris, som køberen har betalt, men uden godtgørelse til køberen af renter, skatter eller omkostninger af nogen art. Udgifter ved tilbageskødning er kommunen uvedkommende.

Såfremt køberen måtte ønske at sælge grunden i ubebygget stand, har køberen pligt til at tilbyde grunden til kommunen for samme pris, som køberen har betalt, evt. med tillæg af de af denne afholdte omkostninger til landinspektør ved grundens udstykning. Kommunen er dog ikke forpligtet til at tilbagekøbe grunden, men kan give tilladelse til salg til anden side, idet byggepligten og tilbagekøbsretten i øvrigt fastholdes. Udgifter ved evt. tilbageskødning er kommunen uvedkommende.

b.

Grunden har hegnspligt i skel, der støder op til offentlige veje, fællesarealer og stier. Byrådet bestemmer beskaffenheden af hegnene mod gade og vej. I øvrigt er det hegnslovens almindelige regler,

der er gældende.

c.

På bygningernes facader, gavle og på hegnene eller grunden i øvrigt må ikke anbringes skæmmende reklamer, skilte, figurer, navne eller lignende. Spørgsmålet om, hvorvidt denne bestemmelse er overtrådt, afgøres inappellabelt af byrådet.

d.

Oldsager og andre genstande af historisk interesse, der findes på grunden, skal uden godtgørelse straks afleveres til museumsdirektørens kontor i Odense.

e.

Indtil bebyggelse finder sted, skal grunden renholdes på en måde, der ikke giver naboer og andre anledning til berettiget klage over ukrudt m.m., Forsømmes dette, er byrådet berettiget til at foranstalte det fornødne udført på køberens bekostning.

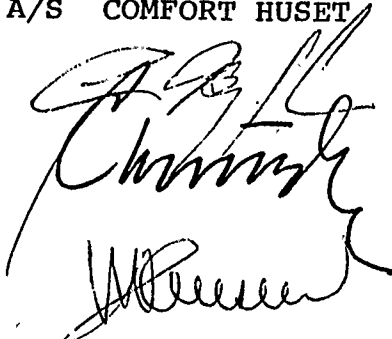
Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen."

BETINGET SKØDE SIGENERET:

Odense, den 11. juni 1985

Som køber:

A/S COMFORT HUSET

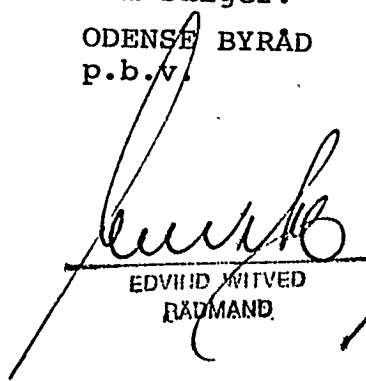


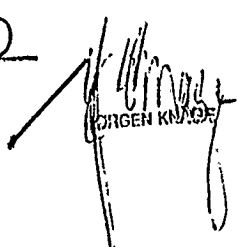
Odense, den 25 JUNI 1935

Som sælger:

ODENSE BYRÅD
p.b.v.


VERNER DALSKOV
BORGMESTER


EDVIND WITVED
RÅDMAND


JØRGEN KNUDSEN

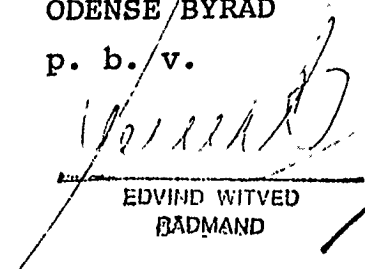
ENDELIGT SKØDE-SIGNERET:

Odense, den 20 AUG. 1935

Som sælger:

ODENSE BYRÅD
p. b. v.

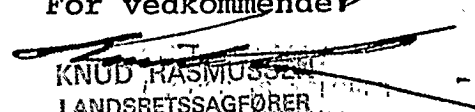

VERNER DALSKOV
BORGMESTER


EDVIND WITVED
RÅDMAND


JØRGEN KNUDSEN

Skødets pkt. 9 begæres lyst servitutstiftende.

Odense, den 2. aug. 1935
For vedkommende


KNUD RASMUSSEN
LANDSRETSSAGFØRER
5000 ODENSE

Ifølge landbrugaministeriets approbation af 218 19 85 udgør arealet af
matr. nr. 590 2899 m².

Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landejendom el-
ler nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som del af en
samlet ejendom.

ODENSE SKATTEVÆSEN

EJENDOMSSKATTEKONTORET, den 219 19 85





RET TEN I ODENSE

afd.

Domhuset, Albanigade 28
Postbox 350, 5100 Odense C
Tlf. (09) 11 47 12
Giro 22 49 19

Odense, den

jr. nr.

INDFØRT I DAGBOGEN FOR
RET TEN I ODENSE

05.09.85, 19151 II

LYST. 2/ som samfundsfag